

СОГЛАШЕНИЕ СОАВТОРОВ НАУЧНОЙ МОНОГРАФИИ

«РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

«1 января» 2026 г.

Гр. Вагнер Александр Викторович , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: Gensingstraße, 57 10315 Берлин , именуемый в дальнейшем «**Соавтор 1**», с одной стороны,

и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «**Соавтор 2**»,

и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «**Соавтор 3**»,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «**Договор**», о нижеследующем:

- стороны являются соавторами монографии «Разработка систем Искусственного Интеллекта в здравоохранении», полное описание смотри в п.1.1 соглашения;
- для возникновения, осуществления и защиты авторских прав на произведение, являющееся предметом настоящего соглашения (или отдельные его части), не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей;
- произведение не отчуждено, на него не выдана лицензия третьим лицам;
- права на произведение принадлежат соавторам совместно;

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ СОГЛАШЕНИЯ

Следующие термины, используемые в настоящем соглашении, означают:

1.1. Произведение – произведение науки (и программы для ЭВМ) независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: . Произведение было впервые опубликовано на территории Республики Казахстан.

1.2. Материальный носитель – произведение имеется в 300 экземплярах на 400 страницах.

1.3. Произведение находится по адресу: г. Алматы *****

1.4. Срок действия авторских прав составляет 20 лет.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Монография состоит из 11 глав, объединенных общей темой Аналитические информационные системы в здравоохранении созданные с помощью методов продвинутой статистики, Искусственного Интеллекта и Web-технологий (Cloud Computing)

Соавторами разрабатываются/создаются главы следующим образом:

Главу 1. «Искусственный Интеллект. Основные определение и базовые понятия». Соавтор 1 (80%) %), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат Соавторам на равных правах

Главау 2. «Моделирование в среде Машинного Обучения. Основные определения, компоненты и процедуры». Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 3. «Краткое описание моделей машинного обучения используемых в системе «HealthAI». Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 4. «Многоядерная многофункциональная интегрированная Web-Computig Эко-система «Применение методов Искусственного Интеллекта в Медицине, Здравоохранении и смежных областях «HealthAI»». Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 5. «Программно-техническое обеспечение Web-базируемых систем Искусственного Интеллекта» Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 6. Работа с локальными и удаленными репозиториями систем Искусственного Интеллекта, размещение систем на Web-сервере» Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 7. «Аналитическая Информационная Система «АИС ВТИИ»» Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 8. «Автоматизированная система научных исследований в медицине, здравоохранении и смежных областях «АСНИ-МЕД»» Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 9. «Web-базируемая «Обучающая Система» на основе методов Искусственного Интеллекта» Соавтор 1 (80%), Соавтор 2 (10%) и Соавтор 3 (10%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

Главу 10. «Система Искусственного Интеллекта Фонда социального медицинского страхования «ИИ-ФСМС»» Соавтор 1 разрабатывает самостоятельно, авторские права принадлежат **Соавтору 1 (100%)**

Главу 11. «Выводы на основании опыта разработки WEB-базируемых систем Искусственного Интеллекта в Здравоохранении и перспективы дальнейшего развития Системы Искусственного Интеллекта «HealthAI»» Соавтор 1 (50%), Соавтор 2 (25%) и Соавтор 3 (25%) разрабатывают совместно, авторские права принадлежат **Соавторам** на равных правах

2.1. Каждый из соавторов может использовать произведение по своему усмотрению, в пределах, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан и настоящим соглашением.

2.2. Каждый соавтор обязан:

- соблюдать права и законные интересы другого соавтора, установленные законом и настоящим соглашением, в том числе и после его расторжения;
- при осуществлении правомочий автора в отношении произведения соавторы руководствуются действующим законодательством;
- совместно распоряжаться исключительным правом на произведение;
- не чинить препятствия другому соавтору в распоряжении исключительным правом на произведение, в том числе путем злоупотребления правом;
- проявлять надлежащую заботу об экземплярах произведения, принимать все необходимые меры для предотвращения их уничтожения или повреждения, а также для устранения угрозы его уничтожения или повреждения, в том числе производить необходимые расходы за счет собственного имущества или общего имущества соавторов;
- уведомлять другого соавтора обо всех угрозах утраты или оспаривания прав на произведение.

2.3. Каждый из соавторов имеет право:

- использовать произведение в личных целях не для извлечения прибыли;
- перерабатывать произведение или отдельные его части. При возникновении нового произведения такой соавтор становится единственным автором нового произведения.

2.4. В случае утраты одним из соавторов экземпляра произведения стороны восстанавливают (изготавливают) такой (еще один) экземпляр произведения совместно.

2.5. Территория, на которой допускается использование произведения: .

2.6. Переход исключительного права на произведение к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения настоящего соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОАВТОРОВ

3.1. Каждый из соавторов несет ответственность в отношении принятых на себя обязательств перед третьими лицами и кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества, в том числе в пределах принадлежащей ему доли в общем имуществе соавторов. При недостаточности этого имущества кредитор не вправе обращать взыскание на имущество другого соавтора.

3.2. Сторона, которая не выполнила обязательства по соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки.

3.3. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

4. ПОСТУПЛЕНИЯ, РАСХОДЫ

4.1. Вознаграждение за предоставленные на произведение лицензии стороны распределяют в следующем порядке: соавтору 1 причитается 40%, соавтору 2 причитается 30%, соавтору 3 причитается 30% от полученной суммы.

4.2. Вознаграждение за отчуждение произведения стороны распределяют в следующем порядке: соавтору 1 причитается 40%, соавтору 2 причитается 30%, соавтору 3 причитается 30% от полученной суммы.

4.3. Иные доходы, поступившие от использования произведения, стороны распределяют в следующем порядке: соавтору 1 причитается 40%, соавтору 2 причитается 30%, соавтору 3 причитается 30% от полученной суммы.

4.4. Расходы, связанные с созданием произведения и поддержанием авторских прав, стороны несут в следующем порядке: соавтору 1 причитается 20%, соавтору 2 причитается 40%, соавтору 3 причитается 40% от полученной суммы.

4.5. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего соглашения, стороны несут самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

5.2. При наступлении указанных в п.5.1 обстоятельств Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему соглашению и срок исполнения обязательств.

5.3. При прекращении указанных в п.5.1 обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему соглашению.

5.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.п.5.2 и 5.3, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

5.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п.5.1, должна в течение разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение торговой палаты или иной компетентной организации о наличии этих обстоятельств.

5.6. В случаях, предусмотренных в п.5.1, срок выполнения обязательств по настоящему соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.7. В случаях, когда указанные в п.5.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать более месяцев или когда при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно более короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего соглашения. При этом любая Сторона может отказаться от дальнейшего исполнения настоящего соглашения. В этом случае каждая Сторона обязана вернуть другой Стороне все полученное по настоящему соглашению. Убытки возмещению не подлежат.

6. ЗАЩИТА ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ

6.1. Если после заключения соглашения какое-либо третье лицо оспорит права авторов на произведение, то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, предпримут совместные действия по защите своих прав, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением соглашения.

6.2. Понесенные Сторонами расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами согласно п.4.2 соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

7.2. Соглашение действует в течение лет с момента заключения.

7.3. В случае прекращения исключительного права соглашение прекращается.

7.4. Окончание срока действия соглашения не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть совершены в письменной форме.

8.3. Настоящее соглашение совершено в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны, причем оба текста имеют одинаковую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Соавтор 1: Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:

Соавтор 2: Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:

Соавтор 3: Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

«01.01.2026» _____ А.В. Вагнер (Соавтор 1)

«01.01.2026» _____ (Соавтор 2)

«01.01.2026» _____ (Соавтор 3)

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть совершены в письменной форме.

8.3. Настоящее соглашение совершено в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой Стороны, причем оба текста имеют одинаковую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Соавтор 1:

_____ (Ф.И.О.)

Адрес: _____

Паспортные данные: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Счет _____

_____ (подпись)

Соавтор 2:

_____ (Ф.И.О.)

Адрес: _____

Паспортные данные: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Счет _____

_____ (подпись)

Соавтор 3:

_____ (Ф.И.О.)

Адрес: _____

Паспортные данные: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Счет _____

_____ (подпись)

Лицо, удостоверяющее подписи

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

(печать)

Приложение 1

Проект плана работы над над монографией «Разработка систем Искусственного Интеллекта в здравоохранении»

N	Выполняемая работа	Исполнитель	Срок исполнения
1	Создание текста моногр. и приложение (Литература, etc.)	Все авторы	1.01.2026-30.09.2026
2	Редактирование текста и корректура	Автор 3	Q-IV 2026
3	Редакторская обработка	Автор 3	Q-IV 2026
4	Вёрстка докуменка	Спец. организация	Q-IV 2026
5	Сбор рецензий и рекомендаций	Все авторы	Q-I 2027
6	Рассмотрение на учёном совете Автора 2	Автора 2	Q I 2027
7	Передача в типографию	Автор 3	Q I 2027
8	Печать монографии	Автор 3	Q I 2027
9	Публикация Анонса в печати о выходе из печати монографии	Автор 2/3	Q I 2027
10	Прочие мероприятия	По договоренности	По договоренности

Приложение 2

Программно-техническое обеспечение работы над над монографией «Разработка систем Искусственного Интеллекта в здравоохранении»

N	Мероприятие	Исполнитель	Срок исполнения
1	Оформление трудового договора Автора 1 в Организации Автора 2	Администрации автора2	Q-IV 2026
2	Создание Аккоунта для Автора 1	ИТ, Автор 3	Q-IV 2026
3	Обеспечение компьютерной техникой Автора 1 и VPN для удаленной работы	ИТ, Автор 3	Q-IV 2026
4	Обеспечения Автора 1 необходимыми программными средствами и данными	ИТ, Автор 3	Q-IV 2026
5	Обеспечения Автора 1 правами Администратора для установки принадлежащих ему программных средств или специальных программных средств как лицензионных, так и находящихся в свободном доступе	ИТ, Автор 3	Q-IV 2026
6	Другие мероприятия	По договоренности	По договоренности